

1511666-07.2020.8.26.0071
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Furto
Magistrado: Daniele Mendes de Melo
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... - Assunto
Termo Circunstanciado - Furto
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
RAFAEL PEDRO DO AMARAL GODOI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

RAFAEL PEDRO DO AMARAL GODOI está sendo investigado pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, cometido no dia 04/11/2018.

Até a presente data não houve nenhuma causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
2ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511666-07.2020.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1511666-07.2020.8.26.0071
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Furto
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
RAFAEL PEDRO DO AMARAL GODOI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

RAFAEL PEDRO DO AMARAL GODOI está sendo investigado pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, cometido no dia 04/11/2018.

Até a presente data não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição, já transcorrendo período superior a 04 (quatro) anos.

Às fls. 99, sobreveio manifestação do DD. Representante do Ministério Público pugnando pela extinção da punibilidade do investigado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

DECIDO.

A tese da prescrição comporta acolhida.

Assim é que o prazo prescricional da pretensão punitiva para a infração prevista no artigo 331, do Código Penal é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

O fato criminoso ocorreu em 04/11/2018 (fl.01/03), ao passo que, até a presente data, já transcorreu integralmente o prazo prescricional previsto no mencionado art. 109, inciso V, do Código Penal, sem superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do referido prazo.

Vale destacar que a prescrição deve ser reconhecida desde logo, pois constitui causa extintiva da punibilidade, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer fase do processo (art. 61, caput, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL PEDRO DO AMARAL GODOI em relação ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, inciso IV (primeira figura) e 109, inciso V, ambos do Código Penal, e no art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

Após o trânsito em julgado e realizadas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Bauru, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA